



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-114889870- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-114889870- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación notificada consiste en una fusión por absorción mediante la cual la firma BANCO DE VALORES S.A. absorbe a las firmas COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A.

Que la operación se instrumentó el día 14 de octubre de 2024 a través del otorgamiento de la escritura pública correspondiente.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el día 14 de octubre de 2024 y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el día 21 de octubre de 2024.

Que la transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso (a), de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de UNIDADES MÓVILES (UM) - monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud de las actividades realizadas por las partes, se verifica una relación vertical dentro del mercado de prestación de servicios financieros a través del mercado de capitales, dado que los servicios de Agentes de Liquidación y Compensación brindados por la empresa absorbente, son necesarios para la correcta ejecución de las actividades de los agentes de negociación.

Que la firma BANCO DE VALORES S.A. opera en el mercado de capitales como un agente de administración de productos de inversión colectiva (fiduciario), agente de liquidación y compensación integral y agente de custodia de productos de inversión colectiva (depositarios de fondos comunes de inversión), y la firma COLUMBUS IB VALORES S.A. opera como agente de negociación.

Que actualmente, existen más de DOSCIENTOS (200) Agentes de Liquidación y Compensación registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y operando en el mercado financiero, mientras que se registran aproximadamente OCHENTA (80) agentes de negociación.

Que las participaciones de mercado tanto aguas arriba como aguas abajo son marginales, inferiores al UNO POR CIENTO (1 %) entre 2021 y 2023, en todos los casos bajo análisis; es decir, renta fija y renta variable.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación acompañada por la parte notificante.

Que atento a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 25 de junio de 2025, IF-2025-68509279-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC. 1998”, en el cual recomienda a esta Secretaría autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la fusión por absorción mediante la cual la firma BANCO DE VALORES S.A. absorbe a las firmas COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso (a), de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, y los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la fusión por absorción mediante la cual la firma BANCO DE VALORES S.A. absorbe a las firmas COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso (a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 25 de junio 2025, IF-2025-68509279-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC. 1998”, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-114889870- -APN-DR#CNDC, caratuladas: “BANCO DE VALORES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en una fusión por absorción mediante la cual BANCO DE VALORES S.A. (“BAVSA”) absorbe a COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A. (las “Sociedades Absorbidas”).
2. La operación se instrumentó el 14 de octubre de 2024 a través del otorgamiento de la escritura pública correspondiente.¹
3. BAVSA se dedica a la actividad financiera y de inversión.² En el año 2021, BAVSA ingresó al régimen de la oferta pública por acciones, y ningún accionista tiene más del 10% de sus acciones.
4. Las Sociedades Absorbidas están dedicadas a la actividad de (i) asesoramiento financiero en el mercado de capitales, principalmente, través de COLUMBUS IB VALORES S.A. (servicios de liquidación a través de un ALyC para cualquier tipo de inversión) y (ii) actividades de banca de inversión asesoramiento, principalmente, a través de COLUMBUS MB S.A. (asesoramiento y servicios en finanzas corporativas).
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 14 de octubre de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 21 de octubre de 2024.³

II ENCUADRE JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. EL 21 de octubre de 2024, BAVSA presentó el Formulario F0+F1 para su análisis y el 29 de octubre de 2024 realizó una presentación complementaria. La transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. (a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles — monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, lo cual se encuentra

¹ Agregada mediante IF-2024-114872558-APN-DR#CNDC en el orden 5.

² Comprendida dentro de la ley de entidades financieras reguladas por el Baco Central de la República Argentina y autorizada por la Comisión Nacional de Valores en el régimen de la oferta pública por acciones el 3 de mayo de 2021.

³ Ver presentación del Formulario F0+F1 agregado mediante IF-2024-114869736-APN-DR#CNDC en el orden 4.

por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴

8. El 30 de octubre de 2024, luego de analizar la documentación acompañada, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a los notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 había comenzado a correr el día hábil siguiente a su presentación de fecha 29 de octubre de 2024 y quedaba suspendido desde la suscripción de requerimiento y hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. Se notificó a la parte notificante en la misma fecha.
9. El 1 de noviembre de 2024, esta CNDC solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) la intervención que le compete respecto de la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo no dio respuesta a la intervención conferida, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna a la operación de concentración económica notificada.
10. El 27 de marzo de 2025 se recibió la NO-2025-00053863-GDEBCRA-GA#BCRA que contiene la Resolución SEFYC 70/25 (RESOL-2025-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA), emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) donde se ordena en el artículo 3°, poner en conocimiento a la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia en atención a lo previsto por el artículo 4, inciso h), del de la Carta Orgánica del BCRA, de la modificación en la composición accionaria de BAVSA con motivo de la operación de concentración económica aquí notificada.
11. El 29 de abril de 2025, la parte notificante realizó una presentación cumpliendo con totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el Formulario F0+F1.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 29 de abril de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación y empresas involucradas

13. La operación consiste en la absorción de las Sociedades Absorbidas — COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A.— por parte de BAVSA.
14. A continuación, se presentan las empresas involucradas y la actividad económica que desarrollan en el país.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

Tabla 1 | Comparación de las actividades de las empresas involucrados en la República Argentina

Empresas	Actividad
Grupo Comprador	
BANCO DE VALORES S.A.	Provee servicios de banca comercial, fiduciario de fideicomisos financieros y no financieros, colocador de fideicomisos financieros, agente de custodia de productos de inversión colectiva, asesoramiento en fideicomisos, y asesoramiento financiero en el mercado de capitales.
Objeto de la operación	
COLUMBUS IB VALORES S.A. COLUMBUS MB S.A.	Presta servicios de asesoramiento financiero en el mercado de capitales y servicios de banca de inversión.

Fuente: CNDC en base a datos aportados por la parte notificante en el marco del presente expediente.

15. En virtud de las actividades realizadas por las partes, se verifica una relación vertical dentro del mercado de prestación de servicios financieros a través del mercado de capitales, dado que los servicios de *Agentes de Liquidación y Compensación* (ALyCs) brindados por la empresa absorbente, son necesarios para la correcta ejecución de las actividades de los agentes de negociación.
16. BAVSA opera en el mercado de capitales como un agente de administración de productos de inversión colectiva (fiduciario), agente de liquidación y compensación integral (ALyC) y agente de custodia de productos de inversión colectiva (depositarios de fondos comunes de inversión). Por su parte, COLUMBUS IB VALORES opera como agente de negociación.
17. Cabe destacar que, actualmente, existen más de 200 ALyCs registrados en la CNV y operando en el mercado financiero, mientras que se registran aproximadamente 80 agentes de negociación.
18. Por su parte, las participaciones de mercado tanto *aguas arriba* como *aguas abajo* son marginales, inferiores al 1% entre 2021 y 2023, en todos los casos bajo análisis; es decir, renta fija y renta variable.
19. Por lo expuesto, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

20. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

21. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada

no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

22. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la fusión por absorción mediante la cual BANCO DE VALORES S.A. absorbe a COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
23. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1998 - Dictamen - Autoriza Art. 14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.